



PUTUSAN

Nomor 1707 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TIMBUL TIORUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 224-G, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak selaku wali dari Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Yanto, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Yanto dan Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41 Z, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. TIORINDA TIORUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 224-G, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini berdomisili di Singapura Apartemen, Blok 59, Chai Chee Road #04-878, Singapura, 460059, (NRIC : S6965045G), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Ruben Panggabean, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Setia Kata, Komplek Sri Gunting Residence, Blok JJ, Nomor 4, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Khusus tanggal 30 Juni 2023;

2. DIREKTUR PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, berkedudukan di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 79, Jakarta, 12910, **c.q. KEPALA CABANG PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE MEDAN**, berkedudukan di B&G Tower, Lantai 5, Suite 501, 511-512, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Medan, 20111, diwakili oleh Para Direktur, Maria Rosalinda Asmi dan Dian Budiani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Heart And Hand, beralamat di Sutomo Tower, Jalan Sutomo Ujung, Nomor 28 D, Lantai 5F, Durian, Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

HENDRI, S.H., M.Kn., Notaris, beralamat di Jalan Kapten Sumarsono, Komplek Brayan Trade Center, Nomor B-86, Desa Halvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai pelaksana wasiat telah lalai dan tidak bertanggung jawab melaksanakan maksud dan tujuan wasiat yang diamanahkan kepada Tergugat I sebagaimana Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



4. Membatalkan Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
 5. Menyatakan mencabut hak-hak Tergugat I sebagai pelaksana wasiat;
 6. Memerintahkan Tergugat II untuk segera merealisasikan klaim manfaat meninggal polis asuransi atas nama Tebing Tioruddin (Almarhum) yaitu:
 - Nomor Polis: 02483506 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
 - Nomor Polis: 75057697 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
 - Nomor Polis: 22196631 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
 - Nomor Polis: 13054827 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,untuk direalisasikan kepada yang berhak sebagai wali dari anak-anak Tebing Tiodora yaitu Penggugat;
 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat masing-masing ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini diputuskan;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari bilamana Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
 10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
 11. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar seluruh biaya yang muncul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang identitas Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora tidak lengkap (gugatan kabur dan *error in persona*);
- Tentang nominal yang dipermasalahkan yang menjadi objek sengketa tidak jelas diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mdn., tanggal 3 Mei 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin adalah pelaksana wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
5. Memerintahkan Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin untuk melaksanakan wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin adalah wali dari 2 (dua) orang anak Almarhum Tebing Tioruddin yang bernama:
 - a. Jolyne Tiodora, jenis kelamin perempuan, lahir 7 Oktober 2004,
 - b. Anabel Tiodora, jenis kelamin perempuan, lahir 25 November 2006,sekaligus berhak bertindak untuk kepentingan hukum keduanya sampai dengan usia dewasa;
7. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin tidak berhak mengajukan proses klaim ke PT Prudential Life Assurance atas:
 - a. Nomor Polis: 02483506 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Polis: 75057697 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
- c. Nomor Polis: 22196631 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
- d. Nomor Polis: 13054827 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin;
8. Memerintahkan Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk membayarkan uang tunai klaim polis asuransi PT Prudential Life Assurance Nomor Polis 02483506 atas nama tertanggung: Tebing Tioruddin, kepada Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora selaku ahli waris Almarhum Tebing Tioruddin melalui Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin, secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk membayarkan uang tunai klaim PT Prudential Life Assurance Nomor Polis 75057697 atas nama tertanggung: Tebing Tioruddin, kepada Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora selaku ahli waris Almarhum Tebing Tioruddin melalui Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin, secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk membayarkan uang tunai klaim PT Prudential Life Assurance Nomor Polis 22196631 atas nama tertanggung: Tebing Tioruddin, kepada Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora selaku ahli waris Almarhum Tebing Tioruddin melalui Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin, secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk membayarkan uang tunai klaim PT Prudential Life Assurance Nomor Polis 13054827 atas nama tertanggung: Tebing Tioruddin, kepada Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora selaku ahli waris Almarhum Tebing Tioruddin melalui Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin, secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu*

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbul Tioruddin, Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk tidak menghalangi dan tidak mempersulit Penggugat Dalam Rekonvensi melaksanakan wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin, Nomor 77-C, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia;

13. Menyatakan tindakan Timbul Tioruddin atas mobil Chevrolet Spin milik Almarhum Tebing Tioruddin dan uang tabungan Almarhum Tebing Tioruddin adalah bertentangan dengan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., dan perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin untuk menyerahkan secara seketika dan tunai uang sebesar Rp204.719.890,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) milik Almarhum Tebing Tioruddin kepada Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin agar dilaksanakan sesuai wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Chevrolet Spin warna abu-abu milik Almarhum Tebing Tioruddin kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, agar dilaksanakan sesuai Wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin, Nomor 77-C, secara seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



17. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin dan Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin untuk sebahagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mdn., tanggal 3 Mei 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin adalah pelaksana wasiat (*executor testamenter*) Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
5. Memerintahkan Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin untuk melaksanakan wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
6. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin adalah wali dari 2 (dua) orang anak Almarhum Tebing Tioruddin yang bernama:
 - c. Jolyne Tiodora, jenis kelamin perempuan, lahir 7 Oktober 2004,

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



- d. Anabel Tiodora, jenis kelamin perempuan, lahir 25 November 2006;
7. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin tidak berhak mengajukan proses klaim ke PT Prudential Life Assurance atas:
- e. Nomor Polis: 02483506 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
- f. Nomor Polis: 75057697 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
- g. Nomor Polis: 22196631 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
- h. Nomor Polis: 13054827 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin;
8. Memerintahkan Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk membayarkan uang tunai klaim Polis Asuransi PT Prudential Life Assurance Nomor Polis 02483506, 75057697, 22196631 dan 13054827 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin, kepada Jolyne Tiodora dan Anabel Tiodora selaku ahli waris Almarhum Tebing Tioruddin melalui Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin, secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin, Tergugat II Dalam Rekonvensi *in casu* PT Prudential Life Assurance untuk tidak menghalangi dan tidak mempersulit Penggugat Dalam Rekonvensi melaksanakan wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin, Nomor 77-C, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia;
10. Menyatakan tindakan Timbul Tioruddin atas mobil Chevrolet Spin milik Almarhum Tebing Tioruddin dan uang tabungan Almarhum Tebing Tioruddin adalah bertentangan dengan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., dan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin untuk menyerahkan uang tabungan Almarhum Tebing Tioruddin kepada Penggugat Dalam Rekonvensi *in casu* Tiorinda Tioruddin (sesuai saldo bank Almarhum Tebing Tioruddin setelah meninggal dunia) agar dilaksanakan sesuai wasiat Almarhum Tebing

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi *in casu* Timbul Tioruddin untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Chevrolet Spin warna abu-abu milik Almarhum Tebing Tioruddin kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, agar dilaksanakan sesuai wasiat Almarhum Tebing Tioruddin berdasarkan Surat Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin, Nomor 77-C, secara seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

13. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.672.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 108/PDT/2023/PT MDN, tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 17 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 108/PDT/2023/PT MDN, tanggal 14 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I semula Terbanding I semula Tergugat Konvensi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II semula Tergugat Konvensi II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I semula Tergugat Konvensi I sebagai pelaksana wasiat telah lalai dan tidak bertanggung jawab melaksanakan maksud dan tujuan wasiat yang diamanahkan kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I semula Tergugat Konvensi I sebagaimana Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H, M.Kn.;
4. Membatalkan Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
5. Menyatakan mencabut hak-hak Termohon Kasasi I semula Terbanding I semula Tergugat Konvensi I sebagai pelaksana wasiat;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi II semula Terbanding II semula Tergugat Konvensi II untuk segera merealisasikan klaim manfaat meninggal polis asuransi atas nama Tebing Tioruddin (Almarhum) yaitu:
 - Nomor Polis: 02483506 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
 - Nomor Polis: 75057697 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polis: 22196631 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
 - Nomor Polis: 13054827 atas nama tertanggung Tebing Tioruddin,
- untuk direalisasikan kepada yang berhak sebagai wali dari anak-anak Tebing Tiodora yaitu Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I semula Terbanding I semula Tergugat Konvensi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II semula Tergugat Konvensi II untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat masing-masing ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini diputuskan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Termohon Kasasi I semula Tergugat Konvensi I yang dimohonkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I semula Tergugat Konvensi I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II semula Tergugat Konvensi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari bilamana Termohon Kasasi lalai dan atau tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
- Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2023, yang memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah: pertama mengenai Tergugat I sebagai pelaksana wasiat telah lalai dan tidak bertanggung jawab melaksanakan maksud dan tujuan wasiat yang diamanahkan kepada Tergugat I sebagaimana Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn., kedua, tindakan Tergugat II menolak mencairkan polis asuransi atas nama Almarhum Tebing Tioruddin, padahal Penggugat adalah wali dari anak-anak Almarhum Tebing Tioruddin, perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Tergugat I dan Almarhum Tioruddin adalah penerima/pelaksana wasiat sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H, M.Kn., dan sebagai pemberi wasiat adalah Almarhum Tebing Tioruddin (adik kandung Tergugat I/anak kandung Almarhum Tioruddin) yang mana isi wasiatnya antara lain adalah bahwa Tergugat I atau Almarhum Tioruddin sebagai pelaksana wasiat dari seluruh harta peninggalannya dan menjadi wali bagi anak-anak Almarhum Tebing Tioruddin, termasuk didalamnya adalah seluruh uang pertanggungan asuransi yang terdaftar atas nama Tebing Tioruddin;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti pula, Tergugat I tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku penerima/pelaksana wasiat dari Almarhum Tebing Tioruddin, dan Tergugat II belum mencairkan polis asuransi atas nama Almarhum Tebing Tioruddin adalah karena adanya pemberitahuan dari Tergugat I agar menunda pencairan polis asuransi atas nama Almarhum Tebing Tioruddin berkaitan dengan adanya surat wasiat dari Almarhum Tebing Tioruddin;
- Bahwa dengan demikian, tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tepat pula pertimbangan *Judex Facti* dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Akta Wasiat Nomor 04, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Hendri, S.H., M.Kn.;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TIMBUL TIORUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIMBUL TIORUDDIN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1707 K/Pdt/2024